

## TEMA 42

El presupuesto: concepto y naturaleza.

Principios presupuestarios.

El ciclo presupuestario.

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat de Hacienda Pública, del sector instrumental y de subvenciones: los principios y reglas de programación y gestión presupuestaria.

La programación presupuestaria y el objetivo de estabilidad

| TOTAL GENERALITAT<br>ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO         |                     |              |                     |              |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Miles de Euros                                                   |                     |              |                     |              |                 |
| Secciones Presupuestarias                                        | Presupuesto<br>2023 | %<br>S/Total | Presupuesto<br>2024 | %<br>S/Total | %/var.<br>23/24 |
| 01 - LES CORTS VALENCIANES                                       | 39.285,66           | 0,1          | 39.254,84           | 0,1          | -0,1            |
| 02 - SINDICATURA DE COMPTES                                      | 9.983,66            | 0,0          | 10.315,63           | 0,0          | 3,3             |
| 03 - CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA                                 | 1.617,53            | 0,0          | 1.617,63            | 0,0          | 0,0             |
| 04 - CONSELL JURÍDIC CONSULTIU                                   | 3.122,33            | 0,0          | 3.338,25            | 0,0          | 6,9             |
| 05 - PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT                               | 183.401,16          | 0,6          | 183.992,81          | 0,6          | 0,3             |
| 06 - HACIENDA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                 | 551.042,15          | 1,9          | 469.751,37          | 1,6          | -14,8           |
| 07 - JUSTICIA E INTERIOR                                         | 739.408,30          | 2,6          | 760.778,12          | 2,6          | 2,9             |
| 08 - MEDIO AMBIENTE, AGUA, INFRAESTRUCTURAS Y TERRITORIO         | 959.032,55          | 3,4          | 633.552,38          | 2,1          | -33,9           |
| 09 - EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO                           | 6.787.682,93        | 23,9         | 6.871.252,86        | 23,1         | 1,2             |
| 10 - SANIDAD                                                     | 8.258.826,08        | 29,0         | 8.504.180,13        | 28,6         | 3,0             |
| 11 - INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO                   | 628.484,18          | 2,2          | 530.219,52          | 1,8          | -15,6           |
| 12 - AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA                              | 342.736,44          | 1,2          | 344.544,78          | 1,2          | 0,5             |
| 16 - VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES | 2.786.233,76        | 9,8          | 2.811.386,23        | 9,5          | 0,9             |
| 17 - ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA                           | 3.670,59            | 0,0          | 3.895,91            | 0,0          | 6,1             |
| 18 - VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE CULTURA Y DEPORTES | 232.665,51          | 0,8          | 220.828,17          | 0,7          | -5,1            |
| 19 - SERVICIO DE LA DEUDA                                        | 6.607.479,25        | 23,2         | 7.948.279,70        | 26,7         | 20,3            |
| 20 - GASTOS DIVERSOS                                             | 297.932,59          | 1,0          | 389.232,38          | 1,3          | 30,6            |
| 24 - COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL                                    | 1.418,68            | 0,0          | 1.537,69            | 0,0          | 8,4             |
| 25 - SÍNDIC DE GREUGES                                           | 4.236,95            | 0,0          | 4.236,95            | 0,0          | 0,0             |
| Total Presupuesto                                                | 28.438.260,30       | 100,0        | 29.732.195,35       | 100,0        | 4,5             |

# 1. EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y NATURALEZA

## 1.1. CONCEPTO DE PRESUPUESTO

- El **EACV** establece, en su **artículo 22**, que la **aprobación de los presupuestos de la es una de las funciones de las Cortes Valencianas**. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana, como de cualquier Administración pública, constituyen la **pieza clave en torno a la cual se realiza la actividad** de la misma.
- **NORMATIVA AUTÓNOMICA:** Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones (en adelante, Ley 1/2015) y por las leyes de presupuesto aprobadas para cada ejercicio por Les Corts, las cuales se complementan por las leyes de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, denominadas «**leyes de acompañamiento**» que «acompañan» a la Ley de presupuestos de cada año.

- **CONCEPTO:**

*artículo 30 de la Ley 1/2015: Los presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat. Los presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.*

Recordamos los artículos 2 y 3 de la Ley 1/2015, relativos al ámbito subjetivo. MIRAMOS TAMBIÉN EL ARTÍCULO 4 que es importante aprenderse.

# 1. EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y NATURALEZA

## 1.2. NATURALEZA DEL PRESUPUESTO

Se trata de un acto del legislador, es una ley de Les Corts, mediante el cual se **AUTORIZA EL MONTANTE MÁXIMO DE GASTOS** que la Administración podrá realizar en un periodo de tiempo determinado –**EL AÑO NATURAL**–, en las actuaciones que detalladamente se especifican en la Ley de presupuestos, la cual a su vez **PREVÉ LOS INGRESOS** necesarios para llevarlos a cabo.

De lo anterior se extraen una serie de **NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO**:

- **PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA.** Se aprueban por Les Corts, en forma de ley (arts. 22 y 76 del EACV).
- **AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA AL EJECUTIVO, CON UNA TRIPLE LIMITACIÓN: LÍMITE CUANTITATIVO, LÍMITE CUALITATIVO Y LÍMITE TEMPORAL**
- Los **INGRESOS** previstos en el presupuesto son una **MERA PREVISIÓN** (art. 31.2 de la Ley 1/2015).

Por lo que respecta a la **NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEY DE PRESUPUESTOS**, esta no es solo un conjunto de previsiones contables, sino un vehículo de dirección y orientación de la política económica del Consell.

Se trata de una **LEY ORDINARIA, PERO ES UNA LEY ESPECIAL Y ESPECIALIZADA**  
**POR:** • Su contenido propio y exclusivo. • Su procedimiento específico de elaboración por el ejecutivo y de tramitación en Les Corts • Tener una eficacia temporal circunscrita al ejercicio natural salvo en el caso de prórroga del presupuesto

# 1. EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y NATURALEZA

## 1.3. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA LEY DE PRESUPUESTOS EN EL EACV

### Artículo 76 del Estatuto de Autonomía:

1. Corresponde al Consell la elaboració del presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a Les Corts para su aprobación. Toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Consell para su tramitación.
2. El presupuesto de la Generalitat será único y se elaborará con criterios homogéneos con los del Estado. El presupuesto tiene carácter anual.
3. El presupuesto incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de los organismos y, en su caso, los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios establecidos por Les Corts
4. El presupuesto debe ser presentado a Les Corts, al menos, con 2 meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio. Si aquel **NO ESTUVIERE APROBADO EL PRIMER DÍA DEL EJERCICIO, SE ENTENDERÁ PRORROGADO EL DEL EJERCICIO ANTERIOR HASTA LA APROBACIÓN.**
5. Al presupuesto de la Generalitat se acompañarán los anexos de los presupuestos de las empresas públicas de la Generalitat.

## 2. PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

### Artículo 21 de la LOFCA:

- Los **PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:**

- Tendrán **carácter anual** e igual periodo que los del Estado.
- Atenderán al cumplimiento del **principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.**
- **Incluirán la totalidad** de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la misma.
- Y en ellos se consignará el importe de los **beneficios fiscales** que afecten a tributos atribuidos a las referidas comunidades.

- Si los presupuestos generales de las comunidades autónomas no fueran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará **automáticamente prorrogada** la vigencia de los anteriores.

- Los presupuestos de las comunidades autónomas serán elaborados con **criterios homogéneos de forma que sea posible su consolidación** con los presupuestos generales del Estado.

## 2. PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

### LEY 1/2015:

- **PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD PRESUPUESTARIA**, en el presupuesto de la GV se incluyen la totalidad de ingresos y gastos de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat (artículo 30), si bien la eficacia que despliega el presupuesto como limitación del gasto público es diferente según el tipo de entidad de la que se trate (artículo 4).
- **PRINCIPIO DE UNIDAD PRESUPUESTARIA**; los presupuestos de la Generalitat deben contenerse en un solo documento, que es la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio. Este principio se ha materializado en el artículo 25.1 de la Ley 1/2015, así como en su artículo 31.1, que se refiere al alcance subjetivo de los presupuestos de la Generalitat.
- **PRINCIPIO DE ANUALIDAD**, según el cual los presupuestos tendrán carácter anual y su periodo será el mismo que el de los del Estado (1 de enero-31 de diciembre). Este principio se ha materializado en el **artículo 25** de la Ley 1/2015, que establece los principios y reglas de gestión presupuestaria:

*«La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual».*

En consecuencia, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán:

- Los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se deriven.
- Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley».

**EXCEPCIÓN:** *a este principio es la posibilidad de PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL PRESUPUESTO (art. 35 de la Ley 1/2015), que es la consecuencia jurídica prevista por el ordenamiento en caso de no aprobar los presupuestos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente.*

## 2. PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

### **LEY 1/2015:**

Entre los principios presupuestarios hay que destacar el **PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**, elevado a rango constitucional como consecuencia de la modificación del artículo 135 de la CE y los principios complementarios del mismo, recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La reforma del artículo 135 de la CE persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, consistente en la exigencia de **equilibrio o superávit en elaboración, aprobación y ejecución los Presupuestos**, vinculando a todas las Administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.

### **ARTÍCULO 24. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

1. La **programación presupuestaria** de la Generalitat se regirá por los **principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional**. En todo caso, la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias financieras, velará por el **equilibrio territorial** dentro de la Comunitat y por la **realización interna del principio de solidaridad**.
2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general, cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y **se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales**.

## 2. PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

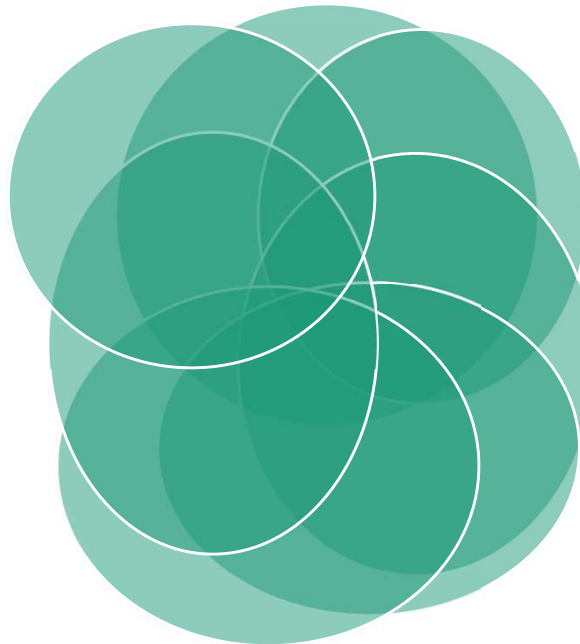
**PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL** (art. 9). Valorar el impacto que sus actuaciones en el resto de AAPP. Ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que el resto de AAPP pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

**PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD** (art. 8). Las AAPP que incumplan, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.

**PRINCIPIO DE EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS** (art. 7). Las políticas de gasto público deben encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación,. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad.

### PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(art. 3). La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria,



### PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

(art. 4). Capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, Las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera definido en el artículo 13 bis de la LOFCA.

### PRINCIPIO DE PLURIANUALIDAD

(art. 5). La elaboración se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad.

### PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

(art. 6). La contabilidad de las AAPP y demás sujetos del sector público, sus presupuestos y liquidaciones deben contener información suficiente y adecuada

### 3. EL CICLO PRESUPUESTARIO

**Elaboración de los presupuestos.**  
Corresponde al poder ejecutivo la elaboración de los presupuestos.

**Control** acción de un órgano sobre lo operado por otros para certificar la conformidad de ello con normas presupuestarias o también la congruencia con el fin que se quiere alcanzar.

Clases de control:

- Por el órgano que lo ejercita: control político, control externo, control interno.
- Por el momento procedimental en que se efectúa el control: previo, de ejecución o concomitante y posterior o consecutivo.
- En función de la verificación que se lleva a cabo: el control de legalidad y el control de economicidad

**Examen, enmienda y aprobación.**  
Corresponde la aprobación de los presupuestos al poder legislativo, por tratarse comúnmente de una norma con rango de ley.

**Ejecución.** Corresponde al poder ejecutivo. Fase en la que se realizan los gastos e ingresos contenidos en los presupuestos. Es requisito del gasto que aparezca en el presupuesto, ajustándose a este en cuantía y finalidad.

Las limitaciones son tres:

- **Cualitativa.** Los créditos para gastos se destinarán, exclusivamente, para aquella finalidad para la que hayan sido autorizados por la Ley de presupuestos o por las modificaciones presupuestarias.
- **Cuantitativa.** Los créditos consignados en los estados de gastos tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior a su importe
- **Temporal.** Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén vinculados al cumplimiento de las obligaciones ya reconocidas se considerarán anulados de pleno derecho.

## 4. LEY 1/2015: LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### ❑ 4.1. PRINCIPIOS GENERALES

La Ley 1/2015 recoge los siguientes **principios clásicos tradicionales**:

- Principio de universalidad presupuestaria.
- Principio de unidad presupuestaria.
- Principio de anualidad.
- Principio de unidad de patrimonio.
- Principio de reserva de ley.
- Principio de competencia.
- Principio de unidad de caja.
- Principio de presupuesto anual.
- Principio de control.
- Principio de contabilidad.
- Principio de preeminencia de la

Conselleria con competencias en materia de hacienda.

### Artículo 24. Principios y reglas de programación presupuestaria

La programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de **estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.**

## 4. LEY 1/2015: LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### ❑ 4.2. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA (ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 LEY 1/2015)

#### ARTÍCULO 24. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. La programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los **PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, PLURIANUALIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RESPONSABILIDAD Y LEALTAD INSTITUCIONAL.**

En todo caso, la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias financieras, **velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat** y por la **realización interna del principio de solidaridad.**

2. Las **disposiciones legales y reglamentarias**, en su fase de elaboración y aprobación, los **actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración** y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat **valorarán, con carácter previo,** sus **repercusiones y efectos**, y **se supeditarán** de forma estricta al **cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.**

## 4. LEY 1/2015: LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### ❑ 4.2. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA (ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 LEY 1/2015)

#### ARTÍCULO 25. PRINCIPIOS Y REGLAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

1. La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de 1,presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual. En consecuencia, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán:

a) Los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, **cualquiera que sea el periodo** del que se deriven.

b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos **realizados dentro del ejercicio** y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el **artículo 39 de esta ley.**

2. Los créditos presupuestarios de entidades con **presupuesto limitativo** se destinarán, exclusivamente, a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de presupuestos de la Generalitat o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley. El **carácter limitativo y vinculante de dichos créditos** será el correspondiente al nivel de especificación que aparezca en aquellos, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4.1 de esta ley.

3. Los recursos de las entidades con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados (**EXCEPCIÓN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**).

## 4. LEY 1/2015: LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### ❑ 4.2. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA (ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 LEY 1/2015)

#### ARTÍCULO 25. PRINCIPIOS Y REGLAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

...

4. Los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos por liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, al reembolso del coste de las garantías aportadas por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios, en cuanto adquiera firmeza la declaración de su improcedencia, y a las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto legalmente. A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.

5. LOS PRESUPUESTOS de los diferentes sujetos que conforman el sector público de la Generalitat se acompañarán de la INFORMACIÓN SUFICIENTE Y ADECUADA que permita la verificación tanto del cumplimiento de los objetivos que se propongan alcanzar como de los principios y reglas exigibles en materia de estabilidad presupuestaria.

## 4. LEY 1/2015: LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### ❑ 4.2. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA (ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 LEY 1/2015)

#### ARTÍCULO 26. DE LOS INFORMES.

- Con carácter previo a la aprobación de disposiciones legales y reglamentarias, la **C.HACIENDA** tendrá que emitir un informe, de carácter preceptivo y vinculante, respecto a su adecuación a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales. El mencionado informe deberá recabarse, en los mismos términos:
- a) En la tramitación de los proyectos de convenios, propuestas de acuerdo del Consell, o de planes o programas cuando su vigencia se extienda a un plazo superior a un ejercicio, excepto cuando se trate de proyectos de convenios mediante los cuales se instrumentan subvenciones de carácter nominativo previstas en la Ley de presupuestos.
- b) Para la aprobación de todos aquellos acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares adoptados en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, que suponen modificación de las condiciones retributivas de su personal o de los que se derivan, directa o indirectamente, incrementos de gasto público en materia de costes de personal.
- El expediente deberá incorporar una memoria económica, cuyo contenido será objeto del correspondiente desarrollo reglamentario por la conselleria con competencias en materia de hacienda, en la que se detallen las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución, tanto a nivel de financiación como de gastos.
- Supuestos de aprobación de disposiciones reglamentarias, proyectos de convenios, propuestas de acuerdo del Consell, o de planes o programas, cuando de la memoria económica se desprenda que su aplicación no comporta gasto no será necesario solicitar el informe citado en el apartado 1. No será de aplicación cuando el acto, disposición o propuesta tenga incidencia o afecte al capítulo I del estado de gastos o se trate de una norma que afecte a la estructura orgánica y funcional de cualquiera de los sujetos que conforman el sector público de la Generalitat.

## 4. LEY 1/2015: LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

### ❑ 4.2. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA (ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 LEY 1/2015)

#### ARTÍCULO 26. DE LOS INFORMES.

- Siempre que se eleve al **Consell**, **como órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige** la Administración de la Generalitat o **como Junta General de una sociedad mercantil** de la Generalitat, **una propuesta de acuerdo**, para su aprobación o autorización, del contenido o el alcance de la cual **se desprendan obligaciones económicas de carácter plurianual**, para cualquiera de los sujetos que integran el sector público de la Generalitat, la misma se sujetará, con carácter **previo**, a **informe preceptivo de la Abogacía de la Generalitat**, cuando así lo exija la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat, y de la **Intervención General de la Generalitat** en los supuestos en que resulte de aplicación lo previsto en el capítulo II del título VI de esta ley.

En los procedimientos de **creación o modificación de puestos de trabajo** que afecten a su grupo o subgrupo de adscripción o a sus retribuciones complementarias, y que **no supongan incremento** de gasto en el capítulo I al quedar compensado con las amortizaciones que se propongan, **no será necesario** solicitar el informe a que se refiere el número 1 de este artículo. No obstante se comunicará **C.HACIENDA** al objeto de que formulen las **alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días**.

- Si de las alegaciones se deduce de incremento de gasto= informe preceptivo y vinculante
- Si de las alegaciones no se deduce incremento o en ausencia de alegaciones = se prosigue tramitación

**Memoria económica regulada en capítulo XI del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat.**

## 5. LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

Los **ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS** son una pieza clave en la racionalización del proceso presupuestario y en la garantía de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Los escenarios se **desarrollan en programas plurianuales** en los que se **fijarán los objetivos** a conseguir, **acciones** a desarrollar y **recursos** necesarios en los ejercicios que abarcan los escenarios. Dichos programas serán objeto de **evaluación anual**.

### ARTÍCULO 27. ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES Y OBJETIVO DE ESTABILIDAD.

- ☐ **Constituyen la programación de la actividad del sector público de la Generalitat con presupuesto limitativo.** Se **ajustarán al objetivo de estabilidad** presupuestaria correspondiente a la Comunitat, abarcarán un periodo de **3 años**
- ☐ **Contienen** entre otros parámetros:
  - a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública autorizados para dicho.
  - b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos
  - c) La actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior.
- ☐ **Determinarán los límites que la acción de gobierno** deberá respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia en el presupuesto.
- ☐ **C.HACIENDA RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN:** deberá dar cuenta de los mismos al Consell con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley de presupuestos.
- ☐ Los **programas plurianuales, los planes sectoriales y cualquier otro instrumento** de programación deberán adecuar su contenido y previsiones en orden a garantizar su **coherencia con los escenarios presupuestarios de la Generalitat.**

## 5. LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

### ARTÍCULO 28. PROGRAMAS PLURIANUALES.

- ❑ Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la **distribución orgánica** de los recursos disponibles y se desarrollarán en **programas plurianuales que abarcarán un periodo mínimo de 3 años.**
- ❑ Los programas plurianuales establecerán los **objetivos** a conseguir, las **acciones** necesarias para alcanzarlos, así como las **dotaciones** de los correspondientes programas de gasto para cada uno de los ejercicios contemplados.
- ❑ Los programas plurianuales **se agruparán por consellerías, agregándose** a los mismos los programas plurianuales de los **sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto limitativo** que tengan adscritos.
- ❑ Los **programas de actuación plurianual** de los sujetos integrantes del sector público instrumental con **presupuesto estimativo** se integrarán, **a efectos informativos**, en los programas plurianuales de las consellerías a las que estén adscritos.
- ❑ El **procedimiento de elaboración y la estructura** de los programas plurianuales se establecerá por **orden de la C.HACIENDA** con competencias en materia de hacienda, en la que se determinará el plazo, contenido y forma de remisión a la mencionada consellería en orden a la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales.

### ARTÍCULO 29. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS.

Los **responsables** de los distintos programas de gasto **formularán un balance de resultados y un informe de gestión** relativo al cumplimiento de los objetivos fijados para ese ejercicio en el programa plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto.

Las **asignaciones presupuestarias a las distintas consellerías** se efectuarán tomando en cuenta, **entre otras** circunstancias, **el nivel de cumplimiento de objetivos en ejercicios anteriores.**